

**COPIA****CITTÀ DI SQUILLACE**

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **53**
del **28 novembre 2020**
Registro generale deliberazioni

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio avvocato Teresa Matacera

Pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs.
n. 267 del 18/8/2000

Settore:

Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

f.to:

L'anno **2020** addì **28** del mese di **novembre** alle ore **10,00** nella
sala consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio comunale per determinazione del Presidente, convocato nei termini prescritti dalla legge,
seduta **ordinaria** I° Convocazione, seduta
pubblica

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui in oggetto, risultano presenti i consiglieri:

Settore:

Si esprime parere favorevole ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del
18/8/2000 in ordine alla regolarità
contabile.

IL RESPONSABILE

f.to:

N°	COGNOME	NOME	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	SI
2	CARABETTA	Stefano	SI
3	CACCIA	Francesco Guerino	SI
4	TALOTTA	Rosetta	SI
5	MERCURIO	Paolo	SI
6	ALOISE	Alessandro	SI
7	ROTUNDO	Francesco Guerino	SI
8	PRIMERANO	Antonio	SI
9	VECCHIO	Giuseppe	SI
10	MESORACA	Oldani Rocco	NO
11	ZOFREA	Vincenzo	SI
12	MUNGO	Anna Maria	SI
13	FACCILOLO	Giuseppe	SI

Totali consiglieri presenti **12** su **13** assegnati al Comune.

Partecipa il Segretario c.le **Dott.ssa G. Ferrucci**, il quale procede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente del Consiglio comunale **Paolo MERCURIO**, accertato il numero legale dei consiglieri
presenti, dichiara valida e legale la seduta e apre i lavori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- *il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;*
- *l'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che, almeno una volta, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;*
- *l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;*
- *il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;*
- *l'art. 22 del medesimo D. Lgs. 170 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;*
- *il principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" nella parte in cui qualifica debito fuori bilancio quella "obbligazione*

pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa... La locuzione "fuori bilancio" è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio;

CONSIDERATO *che:*

- *il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;*
- *per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;*
- *le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente;*
- *dinanzi ad azioni contrattuali dirette ad ottenere l'adempimento, il comune è tenuto ad eccepire il difetto di legittimazione; per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;*
- *la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;*

- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato, infatti, che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del Tuel, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

CONSIDERATO altresì che:

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente; mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;
- l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;
- l'utilitas rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'ente (cfr. Corte

dei Conti – sezione regionale di controllo della Calabria PARERE n. 67/07 del 30/03/2007);

RILEVATO che:

- *il Condominio Porto Rhoca con ricorso n. 3018/2013 adiva il Tribunale di Catanzaro affinché accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione del credito, relativo a canoni idrici, vantato dal Comune di Squillace per la consistente somma di Euro 73.501,00;*
- *che con propria deliberazione n. 13 del 24.02.2014, il Comune di Squillace conferiva mandato difensivo all'avv. Teresa Maticera;*
- *con Sentenza n. 1291/19 il Tribunale di Catanzaro definitivamente rigettava la domanda del ricorrente condannandolo alla refusione delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Squillace;*
- *l'avv. Teresa Maticera, richiedeva pertanto al Comune di Squillace, il pagamento delle competenze maturate, ammontanti ad Euro 9.603,88, come da tariffe ex art. 1-11 D.M. 55/2014, dalla cui somma andava detratto l'acconto di Euro 1.000,00 corrisposto e fatturato in data 23.04.2014;*
- *a seguito di intervenuti accordi telefonici, l'avv. Teresa Maticera, ha ritenuto di accogliere la richiesta di riduzione delle competenze maturate per la causa in oggetto, riducendo la somma ad Euro 7.493,60, calcolato già con la detrazione di Euro 1.000,00 di acconto ricevuto.*
- *Che le somme necessarie al pagamento delle competenze dell'avv. Teresa Maticera non risultano impegnate all'interno dello strumento contabile dell'Ente, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL;*

RITENUTO che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett. e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

DATO ATTO che:

- *l'acquisizione del servizio di cui sopra è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali di garantire la difesa del Comune di Squillace nell'ambito del procedimento sopra indicato;*

- *il servizio acquisito ha effettivamente prodotto un'utilità nell'attività di erogazione dei vari servizi poiché in assenza dello stesso l'Ente non avrebbe avuto garantito un'adeguata difesa con conseguente maggiore probabilità di risultare soccombente nel giudizio in cui era stato coinvolto;*
- *relativamente all'arricchimento prodotto, dalle analisi di mercato effettuate, il compenso richiesto dall'avv. Teresa Matacera, si è rivelato congruo sia in rapporto alle tariffe espressamente previste dal D.M. 55/2014, sia in considerazione dell'accordo transattivo raggiunto con il professionista di cui si discorre;*
- *la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria essendo limitata al solo compenso richiesto per l'attività difensiva svolta;*

RILEVATO che:

- *per il suddetto provvedimento di ripiano possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;*

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

CON VOTI favorevoli unanimi

D E L I B E R A

1. **DI PROVVEDERE** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 7.493,60;

2. **DI PROVVEDERE** al finanziamento della spesa occorrente mediante imputazione al cap. 86 – cod. 0111110 – “Fondo finanziamento debiti fuori bilancio” del bilancio di previsione finanziario 2020;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti conseguenti.
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti , ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Delibera n° 53 del 28 novembre 2020

IL PRESIDENTE
f.to: **Paolo MERCURIO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: **Dott.ssa G. Ferrucci**

Su attestazione del Messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del decreto l.vo n. 267 del 18/8/2000, è stata affissa all'albo pretorio il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: **Dott.ssa G. Ferrucci**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del d. lgs. n. 267/2000;

- [] poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°);
- [] poichè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Addì,

L'UFFICIO DI SEGRETERIA
f.to:

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale

Addì

18 DIC. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa G. Ferrucci